

Vergabekammer des Landes Musterland

Stellungnahme zum Nachprüfungsantrag Dachsanierung Stadthalle

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Stellungnahme zum Nachprüfungsantrag Dachsanierung Stadthalle

Anträge

Die Antragsgegnerin beantragt,

1. den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen;
2. hilfsweise eine etwaige Beanstandung durch eine produktneutrale Berichtigung der Position 03.02.140 und eine angemessene Verlängerung der Angebotsfrist zu beheben;
3. der Antragsgegnerin zu gestatten, die Angebotsprüfung im Übrigen fortzuführen, ohne vor einer Entscheidung der Vergabekammer den Zuschlag zu erteilen.

Verfahrensstand

Die Antragstellerin rügte am 20.06.2026 die Bezeichnung des Dachfenstersystems „Velux GGL 3066“ ohne ausdrücklichen Gleichwertigkeitszusatz. Die Nichtabhilfe ging ihr am 25.06.2026 über die Vergabepattform zu. Der Nachprüfungsantrag wurde der Stadt am 06.07.2026 übermittelt. Ein Zuschlag ist nicht erteilt.

Sachlicher Grund der Ausgangsfassung

Das Bestandsdach enthält Anschlüsse und Eindeckrahmen des genannten Systems. Das beauftragte Planungsbüro ging davon aus, dass dessen Bezeichnung die Schnittstellenrisiken für Abdichtung, Innenfutter und Wartung eindeutig beschreibt. Ein Beschluss, ausschließlich Produkte dieses Herstellers zuzulassen, ist in der Vergabeakte nicht dokumentiert.

Die Stadt räumt ein, dass der technische Zweck genauer und produktneutral hätte beschrieben werden können. Maßgeblich sind lichte Öffnung, Einbaumaß, Anschluss an die vorhandene Unterspannbahn, Schlagregendichtheit, Wärmedurchgangskoeffizient und die Übernahme der Gewährleistung für den Gesamtanschluss.

Rechtliche Würdigung

§ 7 EU VOB/A verlangt eine eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibung. Produktbezeichnungen dürfen den Wettbewerb nicht ohne sachlichen Grund verengen; soweit eine Bezugnahme ausnahmsweise erforderlich ist, muss Gleichwertigkeit eröffnet und anhand überprüfbarer Merkmale bewertet werden. Die Dokumentation muss erkennen lassen, ob ein behaupteter technischer Grund tatsächlich vorlag.

Die Stadt hält eine vollständige Aufhebung des Verfahrens nicht für erforderlich. Eine Berichtigung der Position, die Veröffentlichung einer Gleichwertigkeitsmatrix und eine Fristverlängerung würden einen möglichen Verstoß beseitigen, ohne andere Teile des Leistungsverzeichnisses zu verändern.

Beweismittel

Anlage	Inhalt	Aussage
AG 1	Bestandsplan Dachfläche D-04	Lage und Maße der vorhandenen Öffnungen
AG 2	Planer-E-Mail vom 28.04.2026	Ursprung der Produktbezeichnung
AG 3	Detailzeichnung Anschluss 5.2	Anforderungen an Abdichtung und Innenfutter
AG 4	Entwurf Berichtigung Position 03.02.140	produktneutrale Mindestmerkmale und Nachweisweg

Vorgeschlagene Abhilfe

Die Stadt ist bereit, die Position durch folgende Regel zu ersetzen: Zugelassen ist das benannte Referenzprodukt oder ein technisch gleichwertiges Dachfenstersystem. Die Gleichwertigkeit ist mit Produktdatenblatt, maßstäblichem Anschlussdetail und einer Erklärung zur einheitlichen Gewährleistung nachzuweisen. Über die Gleichwertigkeit wird vor Ablauf der neu festzusetzenden Angebotsfrist auf eine rechtzeitig gestellte Bieterfrage entschieden.